

1502544-47.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502544-47.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502544-47.2021.8.26.0228 - Controle 157-21

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON MOREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

EVERTON MOREIRA DA SILVA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 304, c.c. artigo 297, ambos do Código Penal, porque no dia 28 de janeiro de 2021, por volta das 21 horas, na Avenida Jacu Pêssego, n.º 100, sentido Rodovia Ayrton Senna, São Miguel, São Paulo/SP, fez uso de documento público falso, consistente numa Carteira Nacional de Habilitação - CNH, sabendo de sua falsidade.

A denúncia foi recebida em 08/02/2022 (fls. 71), o réu foi regularmente citado (fls. 121) e ofereceu resposta a acusação (fls. 124).

Durante a instrução criminal foram ouvidos os policiais militares Alexandre e Pablo. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, substituição e regime aberto

para cumprimento da pena, a qual foi gravada.

A Defesa apresentou alegações finais requerendo absolvição do réu por atipicidade da conduta, bem como impossibilidade do crime.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Em juízo, o policial Pablo declarou que foram acionados para atender ocorrência de roubo na Jacu Pêssego e chegando ao local verificaram que um indivíduo mexia nas cordas do caminhão. Em relação ao roubo nada foi constatado. O acusado apresentou CNH, que após consultas, constataram que era falsa. Pelo réu foi dito que havia comprado a habilitação falsa de um amigo. Não revistaram o caminhão, apenas olharam a parte externa do caminhão. O réu entregou a CNH aos policiais.

O policial Alexandre relatou que receberam via COPOM ocorrência de roubo e avistaram o acusado amarrando a carga do caminhão. Solicitaram o documento acusado para incluir no relatório e em pesquisas constataram que havia divergências no espelho da CNH. Indagado, o acusado afirmou que comprou de um amigo a CNH falsa para trabalhar. Não revistaram o interior do veículo.

Ao ser interrogado, o réu EVERTON afirmou que estava amarrando a carga, quando perguntaram se havia armas ou drogas no caminhão, que foi respondido que não. O acusado afirmou que estava com a habilitação vencida e os policiais entraram no veículo e localizaram a habilitação falsa. O policial Alexandre subiu até o segundo degrau do caminhão e já avistou a habilitação no painel do veículo, pediu par ao depoente retirar do plástico e entregar na mão do policial. Conseguiu a habilitação com um rapaz, que usava apenas para entrar no trabalho, era bem grotesca. Comprou do rapaz pelo valor de R\$ 300,00. Não soube informar o nome do rapaz. Sabia que a habilitação era falsa.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque ambos os policiais confirmaram que receberam informação sobre ocorrência de roubo no local dos fatos e lá avistaram EVERTON estacionado no recuo da pista, ajustando as fivelas que prendiam a carga. Realizaram abordagem e ao solicitarem a carteira de habilitação do acusado para fins de registro, notaram indícios de falsidade do documento. Em consulta ao COPOM, foram informados que aquela CNH era falsa e que a habilitação pertencente a EVERTON estava vencida desde 18/12/2017.

Ressalto que a policial não tinha inimizade ou conhecia o réu e não possuía motivos para incriminá-lo falsamente.

Neste sentido há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [...]" (AgRg no AREsp 1686847 / SE, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/08/2020).

O réu confessou parcialmente os fatos, afirmando que comprou a habilitação falsa de um conhecido da empresa, sabendo da ilicitude de seu ato, pelo valor de R\$ 300,00, mas negou tê-la apresentado aos policiais, afirmando que um dos policiais a localizou no painel do veículo, versão que é incompatível com o relato de ambos os policiais, que foram categóricos ao afirmar que a CNH foi entregue a eles pelo próprio réu.

Além disso, o laudo pericial de fls. 82/87 confirmou a falsidade da carteira nacional de habilitação apresentada pelo acusado EVERTON aos policiais militares. Por fim, respeitada a manifestação defensiva, inviável o reconhecimento da atipicidade do fato em razão de falsificação grosseira do documento, isso porque tratava-se de documento semelhante a um documento original, tanto é que os policiais militares somente constataram a falsificavam após consulta sistêmica. Tanto não era grosseira a falsificação, que o réu acreditava que passaria ileso ao

apresentá-la aos policiais. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE NULIDADE ANTE A INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO PREVISTA NO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL ANTE O RECONHECIMENTO DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. SÚMULA N. 7/STJ. CONSUMAÇÃO DA CONDUTA: MOMENTO DA UTILIZAÇÃO OU APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO FALSIFICADO. CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]4. O crime preconizado no art. 304 do Código Penal aperfeiçoa-se quando o documento falsificado é utilizado ou apresentado. 5. A Corte Estadual entendeu que, conquanto não tenha sido apresentado o documento falso à autoridade policial, o Acusado fez uso de identificação falsa ao afirmar ser seu o RG falsificado e ao se apresentar para os policiais como sendo a pessoa cujos dados nele constavam, somente alterando essa versão quando já se encontrava na delegacia. Portanto, o acolhimento da tese defensiva é incabível na presente via processual, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental desprovido." (AgRg nos EDcl no REsp 1788579 / MT, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 26/08/2020).

Portanto, procede a denúncia.

Na aplicação da pena atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena base no mínimo legal o que corresponde a 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a considerar, tendo em vista que a pena já foi estipulada em seu patamar mínimo, nos termos da sumula 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou redução da pena.

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno essa pena definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da pouca condição econômica alegada pelo réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 1º, da mesma Lei.

Face o que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea "c", combinado com §3º do Código Penal, considerando que o réu é primário e confessou parcialmente os fatos, estabeleço o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade prestação de serviços à comunidade.

Como está solto por este processo e não surgiram novos elementos acerca da necessidade da custódia e diante da pena fixada, o réu poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu EVERTON MOREIRA DA SILVA a 02 (dois) anos de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 304, c.c. artigo 297, ambos do Código Penal.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu, expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta.

P.R.I.

São Paulo, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA